

0019816-90.2016.8.26.0071

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/04/2022

... Mencionou que está preso num tráfico de drogas praticado em 2008.

Pela prova colhida, ante a ausência de esclarecimento incontestado de dúvida, de rigor a absolvição pelo delito de tráfico de drogas.

O acusado negou a prática delitativa.

Depois, é dos autos que após uma "denúncia anônima" policiais foram até a casa do acusado, onde haveria grande quantidade de drogas.

No ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0019816-90.2016.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0019816-90.2016.8.26.0071

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 951/2016 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Wilson Aparecido Mariano

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Wilson Aparecido Mariano, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado no dia 07 de abril de 2015, por volta das 09h, na Rua Jorge Schnyder Filho, nº 14-37, nesta cidade, tinha em depósito, 4,99 gramas de cocaína e 7,22 gramas de 'crack', para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 19/21), auto de exibição/apreensão (fls. 22/23), laudo de constatação preliminar (fls. 25/27) e laudo definitivo (fls. 37/40).

Pela decisão de fls. 95, foram determinadas a notificação e citação do acusado.

O réu foi, formalmente, citado (fls. 138), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 142/143).

Na decisão de fls. 149/150, foi recebida a denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 179/181, as partes desistiram da oitiva da testemunha Karina, pleito deferido. Ainda, no mesmo ato processual, foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu. O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 189/192 pugnando, em suma, pela improcedência da pretensão punitiva, visto que a prova quanto à autoria é contraditória. Portanto, buscou a absolvição do réu.

Na mesma toada, a Defensoria, às fls. 195/199, pleiteou, em síntese, pela absolvição do acusado, por insuficiência de provas, nos moldes do parecer ministerial, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de consumo pessoal.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é improcedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 19/21), auto de exibição/apreensão (fls. 22/23), laudo de constatação preliminar (fls. 25/27) e laudo definitivo (fls. 37/40).

A autoria, de outra banda, é duvidosa.

Os policiais militares Breno Thiago de Jesus Lapa e Jeferson Henrique Marques, na fase judicial (mídia SAJ), disseram, em resumo que receberam uma denúncia anônima", informando que, na residência do acusado, havia uma grande quantidade de droga. Na mesma informação sem identificação, foi citado, ainda, que, lá, haveria um Ford/Ka, preto. Afirmaram que foram até o local e avistaram o referido carro deixando o local, ocasião em que deram ordem de parada, contudo, o condutor conseguiu fugir. Informaram que retornaram ao imóvel e mantiveram contato com a moradora, chamada Karina, esposa do acusado. Esclareceram que ela franqueou a entrada na residência. Mencionaram que, durante as buscas, encontram, numa cômoda, mil reais em dinheiro e, dentro de um climatizador de ar, oito mil reais em espécie. Citaram que, nos fundos, havia uma balança de precisão e uma faca com resquícios de droga. Asseveraram que ela não soube explicar a origem daqueles valores. Disseram que encontraram ainda duas notas fiscais com endereço de um bar. Afirmaram que a esposa do acusado confirmou que ele possuía um bar, indicando o endereço do estabelecimento. Informaram que foram até o bar, ocasião em que solicitaram o apoio do canil e, com o acompanhamento de Karina, um dos cachorros encontrou, no meio de um engradado de cerveja, um pacote com vinte e um pinos de cocaína, além de 'crack'.

O acusado Wilson Aparecido Mariano sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) negou a prática do tráfico. Disse que o dinheiro encontrado lhe pertencia, mas não havia balança de precisão. Afirmou que, na época dos fatos, o bar onde as drogas foram encontradas não mais lhe pertencia. Informou que estava construindo outro bar quando dos fatos. Esclareceu que nunca teve um Ford/Ka. Mencionou que está preso num tráfico de drogas praticado em 2008.

Pela prova colhida, ante a ausência de esclarecimento incontestado de dúvida, de rigor a absolvição pelo delito de tráfico de drogas.

O acusado negou a prática delitativa.

Depois, é dos autos que após uma "denúncia anônima" policiais foram até a casa do acusado, onde haveria grande quantidade de drogas.

No local, ele supostamente teria fugido dirigindo um Ford/Ka, o que ocorreu antes da abordagem.

Não foi produzida qualquer prova acerca da propriedade do citado veículo.

Sob outro vértice, o bar em que a droga foi apreendida não era mais da propriedade do acusado.

Corroborando tal informação, o fato de não haver qualquer solicitação de licença de funcionamento, em nome do réu.

Por fim, as supostas notas fiscais que teriam sido encontradas na casa do acusado, e o vinculariam ao mencionado bar, não foram acostadas aos autos.

Neste contexto, impõe a absolvição do acusado, forte na dúvida acerca da verdadeira autoria, com fulcro no secular in dubio pro reo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e, desta feita, ABSOLVO o acusado Wilson Aparecido Mariano, da acusação contra ele irrogada, ou seja, pela prática descrita no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, e o faço nos termos do art. 386, VII do CPP.

Nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas e demais objetos descritos no autor de exibição e apreensão.

Quanto ao dinheiro apreendido, o acusado mencionou que era de sua propriedade, o que se presume, visto que o montante foi encontrado no domicílio dele.

Agora, com a absolvição a quantia deve ser levantada e a ele devolvida, nos termos do art. 63, II da Lei Antidrogas.

Para tanto, após o trânsito em julgado, intime-o para que em 30 (trinta) dias forneça bancários para expedição do respectivo mandado de levantamento, sob pena de perda e remessa do FUNAD.

Com a ocorrência da coisa julgada material, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Bauru, 03 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA